

1054335-21.2022.8.26.0053

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores

Magistrado: FERNANDA HENRIQUES GONCALVES ZOBOLI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 1º Núcleo Especializado de Justiça 4.0

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... quando ocorrer perda total por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, vejamos:

Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

1º Núcleo Especializado de Justiça 4.0

Processamento Virtual - Demandas de Trânsito/ Detran - Jefaz - Capital, São Paulo - SP - cep 00000-000

Horário de Atendimento ao Público: das 09h00min às 17h00min

1054335-21.2022.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1054335-21.2022.8.26.0053

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores

Requerente:

Marcelo Ramos Júnior

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HENRIQUES GONCALVES ZOBOLI

Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e decido.

Passo ao julgamento antecipado, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte autora pretende a declaração de inexigibilidade do débito fiscal representado pelo lançamento do IPVA sobre o veículo de placas FMA-3265 e inscrito na Dívida Ativa sob nº 1304269914, referente ao IPVA/2020, junto ao 2º Cartório (R\$ 9.256,02) (fls. 28, 30/31) e da Dívida Ativa nº 1327380105, referente ao IPVA/2021, junto ao 5º Cartório (R\$ 8.113,87) (fls. 29, 30/31), ambos da Comarca de São Paulo, e consequente cancelamento dos protestos. Para tanto, assevera que referido veículo foi apreendido em 20/05/2019 na cidade de Santo André/SP, por determinação da 11ª Vara Federal de Fortaleza - CE, ficando à disposição da Justiça Federal daquela Circunscrição desde então. Segue informando que em 29/06/2022, conforme Edital

anexo e referente ao Processo nº 0811241-71.2021.4.03.8100, o veículo foi disponibilizado pela Justiça Federal daquela Circunscrição para HASTA PÚBLICA, arrematado em 27/07/2022 e devidamente entregue ao arrematante. E, por tal razão, está desprovida da posse do veículo desde o momento de sua apreensão em 20/05/2019, entendendo não poder ver-se obrigada a pagar pelo tributo do IPVA. A preliminar de carência de interesse processual confunde-se com o mérito e com ele será apreciada.

Afasto a preliminar de falta de interesse processual, pois não há qualquer pedido referente a taxa de licenciamento ou de seguro obrigatório. O pedido é procedente.

A questão trazida a este Juízo diz respeito à incidência de IPVA sobre veículo supostamente apreendido e mantido sob a tutela exclusiva do Estado.

O artigo 14, §2º da Lei Estadual nº 13.296/08 prevê que o Poder Executivo dispensará o pagamento do imposto de propriedade do veículo quando ocorrer perda total por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, vejamos:

Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:

[...]

§ 2º - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse.

[...] (destaquei)

No caso em tela, o auto de exibição e apreensão acostado a fls. 16/20 dos autos constitui prova suficiente de que, em 20/05/2019, a parte foi privada da propriedade do bem. Inclusive, em 29/06/2022, o supracitado veículo foi disponibilizado para HASTA PÚBLICA, arrematado em 27/07/2022 (fls. 26/27), razão pela qual a parte autora faz jus à dispensa do pagamento de IPVA, pois descaracterizado o domínio ou a posse.

Com efeito, o IPVA é tributo de natureza real e incide sobre a propriedade de veículos automotores, conforme previsão expressa do artigo 155, inciso III, da Constituição Federal. Não decorre do registro, mas do domínio sobre o bem.

Exatamente por isso a perda do domínio é hipótese de dispensa de pagamento do IPVA, nos termos da legislação de regência (Lei Estadual nº 13.296/08) acima transcrito.

Nessa toada, tem-se o proprietário como sujeito passivo da obrigação tributária, logo, não pode a lei ampliar a hipótese de incidência do tributo para abranger também aquele que foi privado da propriedade. E, uma vez descaracterizada a propriedade do veículo pela parte, deixa de existir o fato gerador que autoriza a cobrança do tributo em questão, tornando-se indevida qualquer cobrança realizada após a perda da propriedade.

Anoto que o fato de a parte autora não ter providenciado a baixa definitiva do veículo não pode acarretar a responsabilidade da parte autora pelo pagamento do IPVA.

Nesse sentido:

APELAÇÃO Declaração de inexigibilidade de débito de IPVA Responsabilidade pelo tributo depois da perda da propriedade Inocorrência Sinistro causador de perda total Inteligência da regra contida no art. 14 da Lei Estadual nº 13.296/08

Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1002615-

36.2018.8.26.0156; Relator (a): Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Cruzeiro - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/04/2021; Data de Registro: 08/04/2021).

IPVA Veículo apreendido Perda da posse e dos direitos inerentes à propriedade que afasta a responsabilidade pelo pagamento do IPVA Aplicação analógica do art. 14 da LEI nº 13.296/08 Precedentes Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1043265-51.2015.8.26.0053; Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1ª

Câmara de Direito Público; Foro Central – Fazenda Pública/Acidentes - 5ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020). E uma vez reconhecida a inexigibilidade dos débitos referentes ao veículo objeto destes autos, não há dúvida de que o Estado de São Paulo deve ser condenado nas obrigações de retirar tais apontamentos do cadastro de inadimplentes e proceder o cancelamento dos respectivos protestos.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para declarar a inexigibilidade do débito fiscal em nome da parte autora representado pelo lançamento do IPVA sobre o veículo de placas FMA-3265 e inscrito na Dívida Ativa sob nº 1304269914, referente ao IPVA/2020, junto ao 2º Cartório (R\$ 9.256,02) (fls. 28, 30/31) e da Dívida Ativa nº 1327380105, referente ao IPVA/2021, junto ao 5º Cartório (R\$ 8.113,87) (fls. 29, 30/31), ambos da Comarca de São Paulo, e consequente cancelamento dos protestos e eventual apontamento. Confirmando a tutela de urgência.

Custas e honorários indevidos na forma do artigo 54 da Lei nº 9.099/95.

Oportunamente, ao arquivo com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA